

1520613-30.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233417/2021 - 74º D.P. PARADA

TAIPAS, 19882554 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2162/21/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS,

2233417 - 74º D.P. PARADA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1520613-30.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520613-30.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233417/2021 - 74º D.P. PARADA

TAIPAS, 19882554 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2162/21/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS,

2233417 - 74º D.P. PARADA TAIPAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN FRANCISCO DE MELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

CRISTIAN FRANCISCO DE MELO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 12 horas, na Rua da Sinceridade, em frente ao nº 130, Jardim Paulistano, nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital, tinha em depósito e guardava, para fornecimento a terceiros, 195 porções de cocaína em forma de "crack", pesando 26,1g (vinte e seis gramas e um decigrama), 141 porções de "maconha", contendo "tetrahydrocannabinol", pesando 158,5g (cento e cinquenta e oito gramas e cinco decigramas), e 126 porções de cocaína, pesando 40,3g (quarenta gramas e três decigramas), substâncias

entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 52/56).

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2021 (fls. 88/92).

O réu foi citado (fls. 160), tendo apresentado resposta à acusação (fls. 163/164).

Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fls. 174).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito.

A d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probante. Subsidiariamente, requereu formulou requerimentos relativos à aplicação da pena.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05, 07), pelo Boletim de Ocorrência dos fatos (fls. 12/16), pelo cadastro do Disque Denúncia (fls. 17/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo laudo de constatação (fls. 22/24), pelo laudo pericial químico-toxicológico definitivo (fls. 116/118), pelo laudo pericial de exame do telefone celular (fls. 119/122), bem como pela prova oral.

No mérito, a autoria está demonstrada.

Paulo Bezerra dos Santos, policial civil, afirmou em Juízo que aportou denúncia de tráfico de drogas relacionado a conjunto habitacional na região. Foram ao local e abordaram o acusado. Nada de ilícito foi encontrado neste dia. Tempos depois, uma pessoa que se identificou como moradora, fez a denúncia e passou a relatar. Passou as mesmas características. Dirigiram-se ao local e ficaram em campana por cerca de 5 minutos. Viram que pessoas entravam no estacionamento do condomínio e rapidamente saíam. Constataram que o Corsa estava do lado oposto ao qual abordado anteriormente. O acusado estava ocupando o automóvel e foi encontrado no solo uma bolsa contendo drogas (cocaína e crack) sortida em porções individuais.. Ele disse que vendia drogas para levantar um dinheiro para internação no dia posterior. A denúncia, pelo que se recorda, mencionava o carro e as características. Inclusive a placa do carro. Do lado de foram abordadas outras pessoas que nada de ilícito tinham. O carro estava estacionado com o réu dentro.

Daniel Duarte Rosa Rolo, policial civil, afirmou em Juízo que foram checar denúncia anônima. Passadas as características da pessoa que traficava, viram o Corsa verde e duas pessoas ao lado de fora. Nada de ilícito foi encontrado. Em outra data foi feita a denúncia novamente e ao entrarem, viram o réu no carro que estava parado do outro lado do condomínio. As drogas foram encontradas no assoalho do carro que eram um Corsa verde que foi apreendido. Salvo engando, estava em nome do acusado.

Interrogado, o réu Cristian Francisco de Melo alegou que já foi condenado por roubo. Quanto aos fatos narrados na denúncia, nega. Disse que o carro estava guardado no estacionamento onde há chave e portão. Confirma que é usuário de drogas e que iria para clínica de recuperação no dia seguinte. Foi comprar drogas e os

traficantes, ao virem a viatura, correram. Foi enquadrado junto com outras pessoas. Como a chave do carro estava em seu bolso, exigiram verificar o carro. Diz que caso não os levasse aos traficantes, imputariam a conduta ao interrogando. Não chegou a ver as drogas na delegacia.

Contrariamente ao quanto alegado, as provas colhidas, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Embora tenham sido citadas duas denúncias, consta dos autos apenas uma, do dia 22/08/2021 (fls. 17/18). Os policiais mencionaram duas abordagens ao réu, sendo que na primeira ocasião, nada de ilícito foi encontrado e foi liberado. Posteriormente, houve nova denúncia. Esta não aportou aos autos. Sustentam terem comparecido ao local e visto o automóvel estacionado, com o réu no interior. Feita a abordagem, as drogas foram encontradas no solo do automóvel.

Quanto à versão do acusado, não é suficiente para desacreditar os depoimentos policiais. Isto porque não haveria explicação para não terem assim procedido no dia 22/08/2021 quando, inclusive, havia denúncia documentada. Isto apenas releva a lisura da conduta dos policiais. Soma-se ainda a quantidade de drogas apreendidas não havendo fundamento para se crer que, gratuitamente, assim procedesse com relação ao réu. O réu mesmo não apresentou qualquer fundamento concreto para a mencionada perseguição.

Ao contrário, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor do depoimento apenas pela sua condição funcional.

Nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206, primeira parte, do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

O depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que fazem parte dos quadros da polícia não foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. “Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304.

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do

flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto – J. 05/09/2006.

No caso dos autos, não se vislumbra nenhum abuso por parte dos policiais, sendo cioso notar que restou provado que os policiais e o réu não se conheciam anteriormente aos fatos.

Ante a quantidade e variedade de drogas, é suficiente para demonstrar o destino de tráfico

Assim, diante do acervo probatório produzido nos autos, a procedência da ação penal é medida de rigor.

Passo à fixação da pena:

Verifica-se que o acusado apresenta maus antecedentes (fls. 176/177), razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em segunda fase, afasto a agravante relativa à calamidade pública por falta de comprovação de nexos causal. Não há agravantes ou atenuantes.

Diante da quantidade de drogas, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Sua conduta está em completo descompasso com a aplicação do redutor porquanto demonstra relação de confiança com as pessoas que autorizam a venda e fornecem drogas, observando-se a grande quantidade e variedade que o acusado tinha em seu poder.

Fixo-lhe o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal ora imposta considerando a quantidade de pena imposta e o lapso já transcorrido desde a condenação anterior.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu CRISTIAN FRANCISCO DE MELO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo calculada a pena pecuniária na forma prevista e no valor mínimo fixado pelo artigo 43 da Lei 11.343/06, por não existirem razões informadas nos autos para sua exacerbação.

O réu esteve preso durante todo o transcorrer da instrução criminal e foi condenado pela prática de crime grave, cuja prática sobressalta a ordem pública e recomenda a manutenção da segregação também para fins de assegurar a aplicação da lei penal, além de haver sido condenado por fato semelhante. Assim, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se à prisão em que se encontra, expedindo-se guia com urgência.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei. Declaro a perda do valor apreendido, assim com a perda do automóvel, em favor da União, evidentemente envolvidos na prática dos fatos.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA